



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 5675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 20.2.2023, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente

TRA

Parte_1, con l'avv. Giuseppina Fortino

ATTORE

E

Controparte_1, con l'avv. Massimo Madaio

CONVENUTA

Oggetto: opposizione all'esecuzione

Conclusioni: come da note scritte in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, *Controparte_1* proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., e concludendo per la

declaratoria dell'inesistenza del diritto della convenuta e, per l'effetto, della nullità ed inefficacia del precetto opposto.

Si è costituita **Controparte_1** contestando quanto dedotto da parte attrice e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale posto a base dell'opposto precetto, articolata da parte attrice, con ordinanza del 20.2.2023, già concessi i richiesti termini *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ordinari per conclusionali e repliche, all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da **Parte_1** deve essere respinta per le ragioni di séguito esposte.

Il precetto intimato da **Controparte_1** ha per oggetto la somma di euro 15.800,00 (oltre ad euro 304,50 quali spese legali relative all'atto di precetto), afferente ad importi che si affermano dovuti da **Parte_1** per il mantenimento della prole negli anni ricompresi tra il 2012 ed il 2019, per come indicati nell'atto di precetto.

Il titolo giudiziale su cui si fonda detto precetto è costituito dal decreto di omologazione delle condizioni di separazione consensuale delle odierne parti, adottato dal Tribunale di Roma in data 18.7.2008, condizioni alla stregua della quali **Parte_1** si è impegnato a corrispondere alla moglie **Controparte_1** la somma di euro 200,00 mensili ciascuno per i figli **Per_1** e **Per_2** collocati prevalentemente presso la madre.

Orbene, sostiene *Parte_1* che la figlia *Per_1* è maggiorenne ed ha instaurato un proprio nucleo familiare a partire dal giugno 2013 e che il figlio *Per_2* del pari maggiorenne, è stato mantenuto dal padre “*sino al Giugno del 2017 ovvero sino a quando quest’ultimo non trovava una stabile attività lavorativa*” (cfr. pagina 2 e 3 dell’atto di citazione).

Ciò posto, è noto come, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., *ratione temporis* vigente (all’attualità ai sensi dell’art. 473-bis.29 c.p.c., secondo il nuovo rito unificato), in presenza di circostanze sopravvenute rispetto all’epoca della separazione, le parti possono chiedere al Tribunale, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

La Corte di cassazione ha ripetutamente chiarito che in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, *conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti*, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui *di fatto* sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza, peraltro, che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. Cassazione civile 3922/201, Cassazione civile 283/2020, Cassazione civile 4224/2021 ove si legge: “*la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi,*

bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).

Ebbene, nel caso di specie, per quanto parte attrice deduca la sussistenza di fatti modificativi rispetto alle condizioni di separazione consensuale, non risulta positivamente esperito, con riguardo agli anni in questione, l'apposito procedimento camerale disciplinato dall'art. 710 c.p.c. per la modifica delle suddette condizioni di separazione, le quali beninteso restano efficaci fintanto che il Tribunale, su domanda di parte e verificati i presupposti, non ne disponga la modifica.

La sussistenza di detto specifico procedimento, peraltro caratterizzato da un rito diverso dal presente e contemplante quale organo giudicante il Tribunale in composizione collegiale, non rende fondatamente prospettabile per la parte obbligata non adempiere unilateralmente alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato, senza prima presentare al vaglio dell'Autorità giudiziaria la sussistenza di sopravvenienze significative e, dunque, a prescindere dalla modificazione delle condizioni di separazione da parte del Tribunale, atteso che, come da giurisprudenza di legittimità summenzionata, le condizioni di separazione conservano la loro efficacia fino a quando non sia domandata ed effettivamente disposta, secondo il rito già ricordato, la modifica della sentenza di separazione o del verbale di omologazione.

Conclusivamente, la dispiegata opposizione a precetto è infondata e deve essere respinta, non constando che le condizioni di separazione consensuale, per come indicate nel verbale omologato giusta decreto del Tribunale di Roma del 18.7.2008, siano state modificate nel senso prospettato dall'attore da successivo intervento dell'Autorità giudiziaria, secondo l'apposito procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. (ora art. 473-bis.29 c.p.c.).

Il carattere dirimente delle esposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

1. respinge l'opposizione;
2. condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di [...] *CP_1* delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in data 2 luglio 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Maria Ciaralli